

1522362-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... o indivíduos de listrado foi o praticante do roubo. Realizada busca no imóvel foi localizada os objetos descritos nos autos. Que a vítima do roubo ao carro de Alexandre- no veículo Ideia- constata-se que Jeferson participou do roubo, inclusive utilizando veículo Pajero para praticar o delito. No vídeo apresentado é possível visualizar arma de fogo.

A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522362-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522362-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268287/2022 - 26º D.P. SACOMA, 27788252 - 26º D.P.

SACOMA, 2268287 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DE ANDRADE DANTAS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Jefferson Lúcio Ferreira Junior foi denunciado na forma do artigo 180, "caput", por quatro vezes do Código Penal, no artigo 244-B, "caput", do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal. Otavio Matheus da Silva, Luiz Gustavo Araújo de Souza e Eduardo de Andrade Dantas foram denunciados na forma do artigo 180, "caput", do Código Penal, por três vezes, e no artigo 244-B, "caput", do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Elber Barbosa foi denunciado na forma do artigo 180, "caput", do Código Penal, por três vezes, no artigo 244-B, "caput", do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 348, "caput", do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput" do Código Penal.

Jefferson Lúcio Ferreira Júnior foi denunciado pois, em data incerta, mas entre os dias 21 e 23 de setembro de 2022, adquiriu e recebeu em proveito próprio, o veículo de marca e modelo MMC/PAJERO TR4 FL 2WD HP, de placas PGF0575, pertencente a Leila Mina Kobaiachi, coisa que sabia se tratar de produto de crime anterior. Consta nos

autos ainda que, no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 06h10, na Rua Doutor Rui de Azevedo Sodre, altura do numeral 429, Jabaquara, nessa cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo: 1- o veículo de marca e modelo Fiat/Idea Attractive 1.4, de placas EZI0655, o aparelho celular de marca Samsung, a carteira, documentos pessoais, equipamento de GPS, aliança, e duas caixas térmicas pertencentes a Alexandre Luiz de Souza; 2- o celular de marca e modelo Apple/Iphone 6S, a mochila, material escolar, documentos particulares e seis pulseiras de prata pertencentes a Nicolay Menezes de Souza.

Consta, também, do presente inquérito policial e documentos que acompanham que, em data incerta, mas compreendida entre 10 de março de 2017 e 01 de outubro de 2022, OTAVIO MATHEUS DA SILVA, LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUSA, JEFFERSON LUCIO FERREIRA JUNIOR, ELBER BARBOSA, e EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, adquiriram e receberam em proveito próprio, o aparelho celular de marca e modelo Motorola XT1604, IMEI 355659081193652, coisa que sabiam se tratar de produto de crime anterior, pertencente à empresa Via Vareja S/A, representada nos autos por Luiz Carlos Mazoca, cf. boletins de ocorrência de fls. 03/12 e 146/147 e auto de exibição e apreensão de fl. 33.

Consta, ademais, do presente inquérito policial e documentos que acompanham que, em data incerta, mas compreendida entre 23 de fevereiro de 2022 e 01 de outubro de 2022, OTAVIO MATHEUS DA SILVA, LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUSA, JEFFERSON LUCIO FERREIRA JUNIOR, ELBER BARBOSA, e EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, adquiriram e receberam em proveito próprio, a Carteira Nacional de Habilitação pertencente à Fabiana Lucia da Silva, coisa que sabiam se tratar de produto de crime anterior, cf. boletins de ocorrência de fls. 03/12 e 136/137 e auto de exibição e apreensão de fl. 31.

Consta, ainda, do presente inquérito policial e documentos que acompanham que, em data incerta, mas compreendida entre 21 de setembro de 2022 e 01 de outubro de 2022, OTAVIO MATHEUS DA SILVA, LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUSA, JEFFERSON LUCIO FERREIRA JUNIOR, ELBER BARBOSA, e EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, adquiriram e receberam em proveito próprio, a aliança e o documento do veículo MMC/PAJERO TR4 FL 2WD HP, de placas PGF0575, coisas que sabiam se tratar de produto de crime anterior, pertencentes à Leila Mina Kobaiachi, cf. boletins de ocorrência de fls. 03/12 e 131/135 e auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 29.

Consta, outrossim, que, em data e local incertos, OTAVIO MATHEUS DA SILVA, LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUSA, JEFFERSON LUCIO FERREIRA JUNIOR, ELBER BARBOSA, e EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, corromperam ou facilitam a corrupção do adolescente Robson Raoni Tome Dias, com ele praticando as infrações penais de receptação acima descritas.

Consta, por fim, do presente inquérito policial e documentos que acompanham que, no dia 01 de outubro de 2022, por volta de 07h14, na Rua Guian, nº 614, Jabaquara, nesta cidade e comarca da Capital, ELBER BARBOSA, auxiliou Jefferson Lucio Ferreira Junior, autor de crime de roubo, a se subtrair à ação de autoridade pública.

Os réus Jefferson e Luiz foram presos em flagrante e, no dia seguinte, tiveram suas prisões convertidas em preventivas (fl. 201).

Os réus Eduardo, Otavio e Elber foram presos em flagrante e, no dia seguinte, foram concedidos a liberdade provisória (fl. 200).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 25 de outubro de 2022 (fls. 284/288).

O réu Jefferson Lúcio foi regularmente citado em fls. 363, apresentando resposta à acusação em fls. 347. O Réu Luiz Gustavo Araujo de Sousa foi citado em fls. 390, apresentando resposta à acusação em audiência de instrução e julgamento. Os Réus Elber Barbosa, Otavio Matheus da Silva, Eduardo de Andrade Dantas foram citados em fls. 371, 386, 389.

Audiência de instrução em julgamento em fls. 410/422, onde foram promovidos o reconhecimento, oitiva de testemunhas

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas em audiência de instrução e julgamento, requer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

A Defesa técnica de Luis Gustavo Araujo de Sousa, por sua vez, requer a absolvição

do acusado, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por entender não existirem provas suficientes para comprovar os fatos da denúncia (fls. 425/426).

A Defesa Técnica do Réu Jefferson Lúcio Ferreira Júnior apresentou memoriais finais, requerendo a improcedência da ação penal quanto à imputação dos artigos 180 do Código Penal e art. 244-B do ECA, bem como a parcial procedência quanto à imputação prevista no art. 157 do Código Penal, afastando-se a incidência da qualificadora do uso de arma de fogo, e a absolvição do roubo em face da vítima Nicolly (fls. 428/431).

A Defensoria Pública, por sua vez, patrocinando os interesses dos réus Otavio Matheus da Silva, Eduardo de Andrade Dantas e Elber Barbosa em fls. 435/449, onde requer a absolvição dos Réus Otavio Matheus da Silva e Eduardo de Andrade Dantas nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal; e quanto ao Réu Elber Barbosa, requer-se a absolvição deste nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois ausente prova suficiente de dolo para configuração da conduta. Ainda, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real; a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em face dos Réus Eduardo e Otávio; reconhecimento de crime único em relação aos crimes de receptação; ou reconhecimento de continuidade relativa em relação aos crimes de receptação; reconhecimento de concurso formal de crimes entre as receptações e a corrupção de menores; fixação de regime prisional aberto e substituição de pena corporal por restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 29, 31 e 33), pelos autos de reconhecimento de objeto (fls. 30 e 32), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 34), pelo laudo do celular apreendido (fls. 344/346) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, Leila Mina Kobaiachi, relatou que teve seu veículo roubado. Quando estacionou o veículo vieram três indivíduos correndo na rua, e deram voz de assalto. No dia estava chovendo e a vítima não conseguiu reconhecer. Um dos indivíduos estava armado. O veículo foi encontrado dois dias após o roubo. Teve um prejuízo material de aproximadamente R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

A vítima, Fabiana Lúcia da Silva, relatou que estava chegando do trabalho quando foi roubada. Desceu do ônibus, quando foi abordada por um motoqueiro com o garupa, oportunidade em que subtraíram seu aparelho celular. Posteriormente, sua habilitação foi encontrada com os réus.

A vítima, Alexandre Luiz de Souza, contou sobre o roubo do seu veículo. Reconheceu o réu Jeferson.

A testemunha Arthur Leite Neto, policial militar, relatou que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando uma motocicleta ao avistar a viatura empreendeu fuga. O motorista largou a motocicleta e correu, quando a polícia conseguiu prender o garupa. Na mesma oportunidade, mais 3 indivíduos correram. Os moradores do bairro ajudaram os policiais. Que o réu Elber afirmou que o indivíduo de listrado foi o praticante do roubo. Realizada busca no imóvel foi localizada os objetos descritos nos autos. Que a vítima do roubo ao carro de Alexandre- no veículo Ideia- constata-se que Jeferson participou do roubo, inclusive utilizando veículo Pajero para praticar o delito. No vídeo apresentado é possível visualizar arma de fogo.

A testemunha Gleyson Rodrigues da Silva, policial militar, contou versão similar ao do colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Otavio Matheus da Silva negou os fatos. Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Luis Gustavo Araújo de Souza negou os fatos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Eduardo de Andrade Dantas relata que negou os fatos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Elber Barbosa negou os fatos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Jefferson Lúcio Ferreira Júnior negou o

crime de receptação. Confessou o roubo afirmando que praticou na companhia de duas outras pessoas. Na receptação tinha um menor.
Pois bem.

Em desfavor dos réus existem os autos de reconhecimento de objeto, o auto de reconhecimento de pessoa, os autos de exibição e apreensão, o laudo pericial do celular e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos,

Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítimas.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu OTÁVIO MATHEUS DA SILVA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 260/262, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Considerando a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 03 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu OTÁVIO MATHEUS DA SILVA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 260/262, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Ainda, tendo em vista a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, juntamente com a condenação do art. 244-B, da Lei 8.069/1990, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

Levando-se em consideração o montante da pena, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o aberto.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser

indicada pelo Juízo das Execuções.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 269/273, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Considerando a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 03 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 269/273, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Ainda, tendo em vista a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, juntamente com a condenação do art. 244-B, da Lei 8.069/1990, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

Levando-se em consideração o montante da pena, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o aberto.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUZA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 263/268, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Considerando a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 03 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUZA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 263/268, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de

reclusão.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Ainda, tendo em vista a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, juntamente com a condenação do art. 244-B, da Lei 8.069/1990, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

Levando-se em consideração o montante da pena, e as condições pessoais do agente - tendo em vista a extensa anotação de atos infracionais do agente (certidão de fls. 267/268) - o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o semi-aberto.

Ainda, por tal fundamento, o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição de pena ou aplicação de qualquer outra benesse legal.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

No que tange ao crime previsto no art. 180, do Código Penal, na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu ELBER BARBOSA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 280/282, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Considerando a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 03 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, da análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu ELBER BARBOSA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 280/282, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Portanto, fixo a pena definitiva em 01 de reclusão.

No que tange ao delito previsto no art. 348, caput, do Código Penal, da análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu ELBER BARBOSA, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 280/282, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base no mínimo legal, totalizando 01 mês de detenção e 10 dias multa.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Portanto, fixo a pena definitiva em 01 mês de detenção e ao pagamento de 10 dias multa.

Por fim, tendo em vista a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por três vezes, juntamente com a condenação do art. 244-B, da Lei 8.069/1990 e art. 348, caput, do Código penal, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa, bem como a pena detenção de 01 mês, cumprindo primeiramente a pena de reclusão. Levando-se em consideração o montante da pena, bem como o grau de culpabilidade e participação nos delitos imputados, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o semi-aberto.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do

Código Penal, desde a data da infração.

No que tange ao delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu JEFFERSON LÚCIO FERREIRA JUNIOR, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 274/279, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Considerando a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por quatro vezes, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

No que tange ao delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, da análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu JEFFERSON LÚCIO FERREIRA JUNIOR, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 274/279, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 01 ano de reclusão.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal. Da mesma forma, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas na espécie.

Portanto, fixo a pena definitiva em 01 de reclusão.

No que concerne aos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, da análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu JEFFERSON LÚCIO FERREIRA JUNIOR, primário, conforme folha de antecedentes de fls. 274/279, as circunstâncias e consequências dos delitos, fixo a pena base em patamar no mínimo legal, totalizando 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

O réu é menor de 21 anos, contudo inaplicável a referida atenuante para fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Conforme comprovado nos autos, o agente cometeu a referida infração penal em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena 1/2, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código penal.

Ainda, o Réu utilizou-se de arma de fogo para cometimento do crime, incidindo portanto na majorante prevista no art. 157 §2º-A, inciso I, do Código Penal, aumentando-se a pena em 2/3.

Desta forma, no que tange ao delito de roubo, considerando as referidas majorantes, fixo a pena definitiva deste delito em 10 anos de reclusão e 25 dias multa.

Não obstante, considerando o concurso formal entre os crimes de roubo aqui considerados, na forma do art. 70, caput, do Código penal, aumento a pena 1/3, resultando em 13 anos e 04 de reclusão e 33 dias multa.

Por fim, tendo em vista a incidência de concurso material pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código penal, por quatro vezes, juntamente com a condenação do art. 244-B, da Lei 8.069/1990, e art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, de rigor a aplicação da regra do art. 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas, resultando na pena definitiva de 18 anos e 04 meses de reclusão e 73 dias multa.

Levando-se em consideração o montante da pena, e as condições pessoais do agente, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o fechado. Ainda, por tal fundamento, o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição de pena ou aplicação de qualquer outra benesse legal.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar os réus OTAVIO MATHEUS DA SILVA, LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUZA e EDUARDO DE ANDRADE DANTAS, como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, por três vezes, e no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.69/1990, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal; ELBER BARBOSA como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, por três vezes, no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.69/1990, e no art. 348, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal; JEFFERSON LÚCIO FERREIRA JÚNIOR, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, por quatro vezes, no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, e no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, razão pela qual os condenos às seguintes penas:

1. OTAVIO MATHEUS DA SILVA - pena definitiva de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias multa. Nos termos do artigo 44, §2º, do Código penal, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
2. LUIZ GUSTAVO ARAÚJO DE SOUZA - pena definitiva de 04 anos de reclusão, em regime semi-aberto, e pagamento de 30 dias multa.
3. EDUARDO DE ANDRADE DANTAS - pena definitiva de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias multa. Nos termos do artigo 44, §2º, do Código penal, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
4. ELBER BARBOSA - pena definitiva de 04 anos de reclusão, em regime semi aberto, e pagamento de 40 dias multa, bem como a pena detenção de 01 mês.
5. JEFFERSON LÚCIO FERREIRA JÚNIOR - pena definitiva de 18 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 73 dias multa.

Os réus Jefferson Lúcio Ferreira Júnior e Luiz Gustavo Araújo de Souza não poderão recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos das respectivas custódias cautelares, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Quanto aos demais Réus, considerando que responderam o processo em liberdade sem causar eventuais embaraços à instrução processual e aplicação da lei penal, poderão recorrer em liberdade.

Por fim, considerando pedido expresso lançado pelo Ministério Público para fins de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal reconhecida nesses autos - nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal[1] - onde o Réu Jefferson Lúcio Ferreira Júnior deverá indenizar as vítimas Alexandre Luiz de Souza e N.M.S - fixo a indenização no valor mínimo de R\$ 3.000 reais (três mil reais), com correção monetária de acordo com a tabela do TJSP, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da infração, devendo o Réu

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA